

1506197-09.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... que foi à delegacia. Foi processado por roubo em 2017. Tem um comércio e sua renda é de dois mil reais mensais. É solteiro e não tem filhos.

A prova oral é robusta.

A testemunha Gilmar Moura Santana, policial militar, afirmou que faziam operação e viram um veículo estacionado de forma irregular, ocupado por duas pessoas. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. A placa do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1506197-09.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1506197-09.2021.8.26.0050 - c. 2021/000645

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu

MIKAEL VIEIRA CALU DOS SANTOS

Vistos.

ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA e MIKAEL VIEIRA CALU DOS SANTOS como incurso no art. 180, "caput", c. c. o art. 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, ALEXANDRO porque entre o dia 04 de fevereiro de 2.019 e o dia 24 de janeiro de 2.021, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), em local incerto, nesta Capital, recebeu, adquiriu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, o veículo GM/Corsa, placas DDW-1301, ostentando as placas KDE-5834, apreendido (fls. 09), pertencente a José Anilton Rosolen, coisa que sabia ser produto de crime. MIKAEL entre o dia 24 de janeiro de 2.021 e 07 de fevereiro de 2.021, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), em local incerto e no Largo da Matriz Velha, Freguesia do

Ó, nesta Capital, recebeu, adquiriu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, o veículo GM/Corsa, placas DDW-1301, ostentando as placas KDE-5834, apreendido (fls. 09), pertencente a José Anilton Rosolen, coisa que sabia ser produto de crime. Recebida a denúncia, o acusado ALEXANDRO foi citado, e em audiência, beneficiado com a suspensão processual, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95.

O acusado MIKAEL foi citado e apresentou defesa preliminar.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, após o que foi o réu interrogado.

Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu MIKAEL, nos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede.

A materialidade está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 03/06 e 07/08), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09) e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do delito.

Afirmou que comprou o carro do senhor Alexandre, com documentação atrasada.

Consultou despachante e soube que estava regular. Somente quando da abordagem policial, soube que o veículo era produto de furto. O carro tinha débitos e o vendedor lhe entregou um papel. Passou o endereço do Alexandre, que foi à delegacia. Foi processado por roubo em 2017. Tem um comércio e sua renda é de dois mil reais mensais. É solteiro e não tem filhos.

A prova oral é robusta.

A testemunha Gilmar Moura Santana, policial militar, afirmou que faziam operação e viram um veículo estacionado de forma irregular, ocupado por duas pessoas. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. A placa do carro não batia com a numeração do chassi. Constataram que o veículo era produto de furto. O réu disse que havia pegado o carro emprestado com o tio. Disse o nome da pessoa, mas não deu o endereço.

A testemunha Rainier Karan Tobias Horvat, policial militar, afirmou que faziam patrulhamento, quando se depararam com o acusado e a namorada, dentro do veículo e, diante de suspeitas, realizaram a abordagem. O veículo constava como sendo produto de furto. Não se recorda o que o acusado disse sobre o carro. Salvo engano, o lacre da placa estava rompido e ele alegou desconhecer tal fato.

Encerrada a instrução criminal, o conjunto probatório é robusto e se presta a responsabilizar o acusado pela prática do crime descrito na inicial acusatória. O furto do veículo está comprovado pelo Boletim de Ocorrência juntado aos autos. Os policiais que abordaram o réu foram seguros em afirmar que, após simples consulta dos dados do carro, foi constatada sua origem ilícita. O policial Gilmar ainda afirmou que a numeração da placa não batia com a do chassi.

Não bastasse, o réu não possuía o documento de porte obrigatório do automóvel ou qualquer outro que comprovasse a regularidade do bem.

Dessa forma, cai por terra a alegação do acusado de que desconhecia a origem

ilícita do carro. Afastada, assim, a possibilidade de desclassificação da conduta

para a modalidade culposa.

Oportuno salientar que os depoimentos dos policiais são merecedores de total credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que teriam motivos para

incriminar injustamente o réu.

Comprovados, assim, os fatos narrados na denúncia.

Passo a fixar a pena.

O acusado tem antecedentes criminais que serão considerados na segunda fase de

fixação da pena por retratarem reincidência.

Assim sendo, fixo a pena base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez)

dias-multa.

Não há que se falar em confissão espontânea, porquanto o réu não admitiu que sabia da origem ilícita do veículo.

O réu é reincidente, com condenação definitiva pela prática de roubo perante a 2ª

Vara Criminal local.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, "j", do Código Penal, visto que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (decreto estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020).

A escassez provocada pela recessão econômica, que se instalou em razão da pandemia, não pode justificar a prática de crimes. Se todo aquele que se vir em dificuldades financeiras decidir cometer crimes, o caos estará instalado. Por certo, há meios dignos de se garantir a mínima sobrevivência.

Não bastasse, todos foram afetados, de alguma forma, pela situação trágica trazida pelo vírus.

Assim, não pode o réu, alegando dificuldades impostas pela pandemia, onerar (ainda mais) a sociedade, que também está sendo fortemente atingida pela mesma tragédia. É fato que, ao praticar crime em pleno estado de calamidade pública, o acusado impôs à sociedade duplo ônus: o de se proteger do vírus letal e o de conviver com violadores da lei.

Salienta-se que a agravante em questão é objetiva. O texto da Lei diz que é circunstância que sempre agrava a pena: "ter o agente cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido".

Assim, o fato de o estado de calamidade pública não ter ensejado arrefecimento do policiamento; o fato de o acusado não ter se valido da calamidade social para a prática do delito e o fato de o acusado pertencer a classe social mais vitimada pela pandemia, não descaracterizam a circunstância.

Elevo de um quarto a pena, estabelecendo-a definitivamente em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena fixada.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal e condeno MIKAEL VIEIRA CALU DOS SANTOS como incurso no art. 180, "caput", c. c. o art. 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de conceder sursis ao réu, uma vez que é reincidente.

Pelo mesmo motivo, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Faculto o recurso em liberdade.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA